

ENTSCHEIDUNGEN · 26.10.2001

# Urteil Handelsgericht Antibes – SARL B & O

| ART                  | GERICHT                    | DATUM      |
|----------------------|----------------------------|------------|
| Gerichtsentscheidung | Das Handelsgericht Antibes | 26.10.2001 |

PARTEIEN

Der Gesellschaften des Franchisenehmers

## ÜBERSICHTSBLATT

## Urteil über die gerichtliche Liquidation — Handelsgericht Antibes · 26. Oktober 2001

Überblick: Urteil der ersten Kammer des Handelsgerichts Antibes, mit dem ein Insolvenzverfahren gegen die SARL B et O (Gastronomiebetrieb, Quartier des Combes, route de Grasse in Antibes) eröffnet wird, deren Geschäftsführer Bernard Collorafi ist.

### Das Wesentliche

Am 23. Oktober 2001 hat Bernard Collorafi in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer die Zahlungseinstellung der SARL B et O angemeldet. In der Verhandlung ergibt sich aus den erteilten Auskünften, dass die Sanierung des Unternehmens offensichtlich unmöglich ist; der Antragsteller beantragt die gerichtliche Liquidation. Durch kontradiktorisches Urteil im ersten Rechtszug unter Bezugnahme auf Artikel L 622-1 des Code de commerce entscheidet das Gericht wie folgt:

- stellt die Zahlungseinstellung fest und eröffnet ein Verfahren der gerichtlichen Liquidation;
- setzt den Zeitpunkt der Zahlungseinstellung vorläufig auf den 26. April 2000 fest;
- bestellt Herrn Salon zum Insolvenzrichter (juge-commissaire; Stellvertreterin Frau Petit);
- ernennt Maître Gilles Gauthier in Valbonne zum Liquidator.

Das Urteil ordnet die Inventarisierung der Vermögenswerte, die Einreichung der Forderungsliste innerhalb von zehn Monaten und die vorgeschriebenen Bekanntmachungen an. Die Verfahrenskosten werden als bevorrechtigte Kosten eingestuft.

### Tragweite

Diese Entscheidung markiert das rechtliche Erlöschen einer der Betriebsgesellschaften von Bernard Collorafi, einige Jahre nach der Kündigung der Unternehmenspachtverträge, über die der Franchisenehmer mit McDonald's im Streit lag.

*Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.*

Quelle: [bernardcollorafi.org/de/dokumente/urteil-handelsgericht-antibes-gerichtliche-liquidation-sarl-b-und-o-2001/](http://bernardcollorafi.org/de/dokumente/urteil-handelsgericht-antibes-gerichtliche-liquidation-sarl-b-und-o-2001/) — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.